

금융감독원 ombudsman 운영절차

제정 2016. 6. 1.
개정 2018. 6. 19.
개정 2019. 3. 4.
개정 2020. 4. 14.
개정 2021. 4. 27.
개정 2022. 3. 23.
개정 2022. 10. 6.
개정 2024. 2. 22.
개정 2026. 4. 1.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 절차는 금융감독원 ombudsman 운영규정(이하 “규정”이라 한다)의 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 절차에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “금융협회”란 금융관계법령에 따라 금융회사를 회원으로 하여 설립된 사업자단체를 말한다.
2. 삭제
3. “제도개선 의견”이라 함은 금융감독원의 감독·검사·민원·소비자 보호제도 등 업무 전반에 대한 제도개선 의견이나 건의사항을 말한다.

제 2 장 ombudsman의 직무

제3조(ombudsman의 직무) 규정 제7조제2항제6호에서 “ombudsman의 직무로

하기에 부적절한 사항"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 금융감독자문위원회, 소비자보호심의위원회 등 금융감독원에 설치된 다른 자문기구에서 심의절차가 진행중인 사항
2. 금융감독원의 제재조치에 대한 이의신청 절차가 진행중인 사항
3. 금융감독원 분쟁조정위원회의 조정절차가 진행중인 사항
4. 금융감독원 감사실의 감사·감찰실의 감찰 절차가 진행중인 사항
5. 제1호부터 제4호까지의 절차에 따른 처리 결과가 확정된 사항
6. 금융감독원 임직원의 인사행정에 관한 사항

제4조(옴부즈만의 직무분장) 옴부즈만은 규정 제7조 제1항 각 호의 직무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 옴부즈만들이 협의하여 주무 옴부즈만을 지정할 수 있다.

제5조(옴부즈만補의 직무) 옴부즈만보(補)는 규정 제13조제2항에 따라 옴부즈만의 직무를 보좌하기 위하여 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 옴부즈만이 제안한 옴부즈만회의 안건의 사전 검토 및 안건 작성
2. 금융감독원의 제도개선 필요사항을 발굴하여 옴부즈만에게 안건 회부 건의
3. 옴부즈만이 처리할 고충민원 등과 제도개선 의견의 검토 등 옴부즈만에 대한 자문
4. 옴부즈만이 처리하기에 부적절한 고충민원 등의 소관부서앞 이송
5. 자료제출 요청 등 소관부서의 협조가 필요한 사안과 관련한 사전 협의
6. 금융감독원의 검사 관련 금융회사의 애로 및 건의사항 청취

제3장 고충민원 등의 처리

제6조(고충민원의 신청) ① 민원인은 금융감독원의 전자민원창구, 우편 등을 통해 고충민원을 신청할 수 있다.

② 고충민원을 신청하려는 자는 다음 각 호의 사항을 별지 제1호 서식에

따른 신청서에 구체적으로 기재하여 신청하여야 한다.

1. 민원인의 성명, 주소, 이메일, 전화번호 등 인적사항
2. 고충민원의 요지
3. 고충민원을 신청한 원인이 된 처분 등의 구체적인 사실관계
4. 민원인의 의견 및 요구사항 등

제7조(고충사항의 익명신청) ① 고충민원 신청으로 인하여 불이익을 입을 우려가 있는 경우 제6조에도 불구하고 익명으로 고충사항을 신청할 수 있으며, 이 경우 금융감독원의 사실관계 확인 요청에 응하기 위하여 수신 가능한 전화번호나 이메일 주소를 기재할 수 있다.

② 고충사항은 금융협회 등을 대리인으로 하여 신청할 수 있으며, 이 경우 본인의 인적사항 대신 대리인의 인적사항을 기재할 수 있다.

③ 고충사항의 신청내용이 불명확하고 제출된 증거자료만으로는 사실관계를 확정하기 곤란하며, 익명신청으로 인해 사실관계의 추가 확인도 불가능한 경우에는 종결 처리한다.

제8조(고충민원 등의 접수 및 이송 등) ① 소비자소통국 및 소비자보호감독총괄국은 고충민원 등을 접수한 경우 해당 민원이 다음 각 호에 해당하는지 여부에 대하여 옴부즈만보(補)와 사전 협의한 후 옴부즈만에게 송부하여 처리의견을 요청한다.

1. 담당 옴부즈만이 규정 제6조에 의한 제척사유에 해당하는 경우
2. 규정 제7조제2항에 의한 옴부즈만의 직무범위에 포함되지 아니한 경우
3. 민원의 사실관계를 파악하기 어려운 경우
4. 금융감독원 소관부서에서 이미 처리한 민원에 대해 추가 자료 제출 없이 반복 신청된 민원, 단순 민원 등 옴부즈만이 처리하기에 적절하지 않은 경우

② 제6조 또는 제7조에 따라 민원인이 신청한 고충민원 등이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 옴부즈만보(補)를 통해 소비자소통국에 이송한다.

③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 옴부즈만이 처리하지 않는 고충민원 등은 일반 절차에 따라 소관부서에서 처리하거나

종결 처리한다.

제9조(고충민원 등의 처리) ① 실무협의회 간사는 제6조 또는 제7조에 따라 민원인이 신청하거나 제8조제1항에 따라 처리의견을 요청받은 고충민원 등의 처리에 관하여 ombudsman과 협의하고, ombudsman은 실무협의회 간사에게 처리의견을 제시한다.

② 실무협의회 간사는 제1항에 따라 ombudsman이 처리의견을 제시하는데 필요한 경우 소관부서에 민원인의 의견 및 요구사항 등에 대한 의견을 조회하고 그 내용을 ombudsman에게 제공한다.

③ 실무협의회 간사는 제1항에 따라 ombudsman이 제시한 처리의견과 제2항에 따라 조회한 소관부서의 의견이 반대되는 경우 소관부서에 ombudsman이 제시한 처리의견을 통보하고 수용 여부를 조회한다.

④ 실무협의회 간사는 제1항에 따른 ombudsman의 처리의견과 제3항에 따라 조회한 소관부서의 수용 여부를 민원인에게 회신한다.

⑤ 실무협의회 간사는 고충민원 등의 처리결과를 취합하여 그 내역을 ombudsman 회의에 보고한다.

제10조(신청내용의 확인 등) ① 실무협의회 간사는 제9조제1항에 따른 ombudsman의 고충민원 등의 처리의견 제시를 위하여 필요한 때에는 소관부서를 통하여 신청경위 및 취지 등을 확인할 수 있다.

② 실무협의회 간사는 제1항의 사항에 대한 진위여부를 확인하는 데 필요한 범위에서 민원인(대리 신청의 경우 대리인 포함)에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제11조(인적사항의 익명처리) ombudsman은 고충민원 등의 신청으로 인해 민원인이 불이익을 입을 우려가 있을 경우에는 ombudsman회의 안건 등 민원처리 서류에서 인적사항의 기재를 익명으로 처리할 수 있다.

제12조(준용) 고충민원 등의 신청, 접수, 처리 등과 관련하여 이 절차에서 정하지 않은 사항은 「민원처리규정」을 준용한다.

제4장 개선권고 등의 처리

제13조(제도개선 의견 제출) ① 누구든지 금융감독원의 전자민원창구, 우편 등을 통해 ombudsman에게 제도개선 의견을 제출할 수 있다.

② 제도개선 의견을 제출하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 기재한 제출서를 별지 제2호 서식에 따라 제출하여야 한다.

1. 제출인의 성명, 이메일, 전화번호 등 인적사항
2. 제출인의 의견
3. 제도개선 의견을 제출한 원인이 된 구체적인 사실관계
4. 제출인의 의견 및 요구사항 등

제14조(제도개선 의견의 처리) ① 실무협의회 간사는 ombudsman과 협의하여 제도개선 의견을 심리한 결과 제8조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종결 처리한다.

② 실무협의회 간사는 ombudsman과 협의하여 제도개선 의견을 검토한 결과 일반 민원으로 처리하는 것이 적절하다고 판단할 경우 ombudsman보(補)를 통해 소비자소통국에 이송한다.

③ 실무협의회 간사는 ombudsman과 협의하여 제도개선 의견을 검토한 결과 의견을 수용하기 어렵다고 판단할 경우 그 결과를 회신한다.

④ 실무협의회 간사는 ombudsman과 협의하여 제도개선 의견을 검토한 결과 의견을 수용할 필요가 있다고 판단할 경우 ombudsman회의 안건으로 부의한다.

⑤ 실무협의회 간사는 의견 제출인이 원하는 경우 제15조제4항 또는 제5항에 따라 소관부서의 장으로부터 보고받은 결과를 실무협의회 간사를 통하여 회신한다.

제15조(개선권고 등 의결 및 보고) ① 실무협의회 간사는 제9조에 따른 고충민원 등의 처리, 금융회사의 의견 수렴 등을 통하여 개선권고 등이 필요한 사안이 있다고 판단할 경우 ombudsman과 협의한 후 ombudsman회의의 안건으로 부의한다.

② 실무협의회 간사는 금융감독원 소관부서의 의견을 수렴하여 ombudsman

에게 개선권고 등의 심의를 위한 안건을 옴부즈만 회의에 부의할 것을 요청할 수 있다.

③ 옴부즈만은 옴부즈만 회의의 심의·의결을 거쳐 실무협의회 간사를 통하여 소관부서의 장에게 개선권고 등을 할 수 있다.

④ 소관부서의 장은 옴부즈만 회의의 의결 내용을 검토한 후 개선권고 등에 필요한 조치를 하고, 그 결과를 옴부즈만 회의에 보고한다.

⑤ 소관부서의 장이 옴부즈만 회의 의결 내용을 수용할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 옴부즈만 회의에 보고한다.

제5장 옴부즈만회의

제16조(회의 개최) ① 옴부즈만 회의는 매 분기 1회 이상 개최하되, 안건의 수량 등을 고려하여 개최 시기를 조정할 수 있다.

② 옴부즈만 회의 개최는 옴부즈만 전원이 실무협의회 간사와 협의하여 회의 개최 7일전까지(다만, 긴급한 사정이 있는 경우에는 기간을 단축할 수 있다) 결정한다.

③ 실무협의회 의장은 제15조제2항에 따른 안건 부의를 요청하기 위하여 옴부즈만에게 옴부즈만 회의의 개최를 요청할 수 있다.

④ 실무협의회 간사는 옴부즈만 회의 개최가 결정되면 지체 없이 규정 제12조제3항에 따른 실무협의회 구성원들에게 서면 또는 유선으로 회의 일시와 장소 및 안건 제목을 통보한다.

⑤ 실무협의회 간사는 옴부즈만 회의 개최가 결정된 경우 회의 개최 3일전까지 옴부즈만 회의에서 심의 또는 의결할 안건을 작성하여 옴부즈만에게 송부한다.

제17조(회의 운영) ① 옴부즈만 회의에는 옴부즈만보(補), 실무협의회 의장이 배석한다.

② 소관부서의 장 또는 소속 직원 등은 옴부즈만 회의에 출석하여 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있다.

제18조(회의록) 실무협의회 간사는 다음 각 호의 사항을 요약·정리하여

회의록을 작성하며, 옴부즈만의 열람·서명 후 관리한다.

1. 회의 일시 및 장소
2. 참석자 성명
3. 주요 심의의결 내용 및 회의 결과
4. 그 밖의 주요사항

제6장 실무협의회

제19조(회의 개최) ① 실무협의회는 규정 제12조제2항에 따른 옴부즈만 회의 운영에 필요한 업무를 수행할 필요가 있는 경우에 수시 개최할 수 있다.
② 실무협의회의 소집은 실무협의회 의장이 결정한다.
③ 실무협의회 간사는 실무협의회의 소집이 결정되면 지체 없이 실무협의회 참석 대상자들에게 서면 또는 유선으로 회의 일시와 장소 및 안건을 통보한다.

제20조(회의 운영) ① 실무협의회에는 규정 제12조제3항에 따른 실무협의회 구성원 전원이 참석한다. 다만, 실무협의회 의장은 안건의 내용에 따라 참석 대상을 조정할 수 있다.
② 소관부서의 장은 실무협의회 개최일 3일전까지 실무협의회에서 심의할 안건에 대한 부서의견 등을 작성하여 실무협의회 간사에게 송부하고, 실무협의회 간사는 실무협의회 개최일 전까지 해당 자료를 실무협의회에 참석하는 자들에게 송부한다.

제7장 보 칙

제21조(자료의 요청 촉구) 옴부즈만이 규정 제11조에 따라 소관부서의 장에게 자료의 제출·열람 등을 요청하였음에도 불구하고, 소관부서가 협조하지 않은 경우 옴부즈만은 실무협의회에 소관부서의 협조를 촉구하도록 요청할 수 있다.

제22조(수당 등) 규정 제15조에 따라 ombudsman에게 지급하는 수당 등의 지급조건은 금융감독원장으로부터 계약 체결에 관한 권한을 위임 받은 금융감독원 계약담당이 ombudsman과 체결한 계약에서 정한 바에 따른다.

부 칙(2016. 6. 1.)

이 절차는 2016년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 6. 19.)

이 절차는 2018년 6월 19일부터 시행한다.

부 칙(2019. 3. 4.)

이 절차는 2019년 3월 4일부터 시행한다.

부 칙(2020. 4. 14.)

이 절차는 2020년 4월 14일부터 시행한다.

부 칙(2021. 4. 27.)

이 절차는 2021년 4월 27일부터 시행한다.

부 칙(2022. 3. 23.)

이 절차는 2022년 3월 23일부터 시행한다.

부 칙(2022. 10. 6.)

이 절차는 2022년 10월 6일부터 시행한다.

부 칙(2024. 2. 22.)

이 절차는 2024년 2월 22일부터 시행한다.

부 칙(2026. 4. 1.)

이 절차는 2026년 4월 1일부터 시행한다.

옴부즈만 고충민원 등 처리 신청서

신청인	신청구분	☐ 본인신청 ☐ 대리인 신청 ☐ 익명신청		
	이름			
	주소			
	이메일			
	연락처	※ 휴대폰 또는 자택전화		
	지위	☐ 금융소비자 ☐ 금융기관 종사자 (○은행업 ○중소서민금융업 ○보험업 ○금융투자업 ○기타)		
구분	권리이익 침해여부	☐ 여 ☐ 부		
	권리이익 침해유형	○ 위법·부당한 처분이나 부작위 등 ○ 민원사무의 처리기준 및 절차의 불투명 ○ 담당직원의 처리지연 등 소극적인 민원처리나 부작위 ○ 불합리한 법령·제도·시책 등 ○ 기타 금융감독원 업무와 관련		
고충사항의 내용	※ 되도록 상세하고 구체적으로 기술하여 주십시오.			
요청사항				
관련 자료 첨부 등 그 밖의 사항				
처리결과 회신방법	☐ 이메일 ☐ 서면			

<유의사항>

1. 익명신청시에는 신청인란을 기재하지 않거나 본인의 인적사항 대신 대리인의 인적사항을 기재할 수 있습니다. 다만, 이메일 또는 연락처를 남기지 않는 경우 추가자료 요청 등을 통한 사실관계 확인이 곤란하여 고충처리가 제한될 수 있습니다.
2. 행정심판, 재판 등 다른 법률에 따른 불복·구제절차, 검찰 등 수사·조사 또는 법령에 따른 화해·알선·조정·중재 등 이해조정절차가 진행 중인 경우, 제재조치에 대한 이의신청절차가 진행 중인 경우 등은 옴부즈만 직무범위에 해당하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.
3. 옴부즈만의 직무에 해당하지 않거나, 사실관계를 파악하기 어려운 경우, 추가 자료 제출 없이 반복 신청된 민원, 단순 민원 등 그 밖에 옴부즈만이 심의하기에 부적합하다고 판단되는 경우에는 옴부즈만이 심리하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.
4. 작성 시 의문사항은 금융감독원 소비자보호감독총괄국(02-3145-5710)으로 문의하시기 바랍니다.

옴부즈만 제도개선 의견 제출서

신청인	이름	
	이메일	
	연락처	
	지위	☐ 금융소비자 ☐ 금융기관 종사자 (○은행업 ○중소서민금융업 ○보험업 ○금융투자업 ○기타)
의견 작성		
관련 자료 첨부 등 그 밖의 사항	※ 의견작성란과 별도로 파일을 첨부하거나, 제도개선의견검토를 위해 도움이 될 만한 자료를 첨부할 수 있습니다.	
회신필요여부	☐ 필요 ※ 제도개선 의견처리결과에 대하여 개별적 회신을 원하시는 경우 체크	

<안내사항>

1. 금융감독원의 감독·검사, 민원 및 소비자보호제도 등 업무 전반에 대한 제도개선 의견이나 건의사항을 금융감독원 옴부즈만에게 제출할 수 있습니다.
2. 옴부즈만은 접수된 의견을 심의하여 제도개선이 필요한 사항에 대해서는 옴부즈만 회의를 거쳐 의결로서 금융감독원장에게 개선권고 또는 건의 등을 할 수 있습니다.
3. 제출하신 제도개선 의견이 금융감독원의 제도개선에 기여한 경우 옴부즈만은 금융감독원장에게 포상지급을 추천할 수 있습니다.
4. 작성 시 의문사항은 금융감독원 소비자보호감독총괄국(02-3145-5710)으로 문의하시기 바랍니다.